

(18)

YOSMAN BIN RAHAMAT & RODEAZRMI SORTALIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 30 November 2020 bersamaan 14 Rabiul Akhir1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-012-0008-2018]

[Rayuan Terhadap Penghakiman Pengesahan & Pendaftaran Nikah Poligami Di Bawah Seksyen 23 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu-Perayu: Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu-Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 25/1/2018. Perayu-Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Permohonan No. : 10200-012-0673-2016 yang diberikan pada 17/1/2018 berhubung dengan pengesahan dan pendaftaran nikah poligami Perayu-Perayu.

[2] Notis pemakluman Nota Keterangan dan Alasan Keputusan telah siap diserahkan kepada Perayu-Perayu pada 26/2/2018. Pada 18/2/2020, Pihak Mahkamah telah mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab mengapa kes rayuan ini tidak boleh dibatalkan kepada Perayu-Perayu, namun tiada sebarang respon daripada Perayu-Perayu.

[3] Pada pendengaran sidang rayuan hari ini bertarikh 30/11/2020, kami dapati bahawa Perayu-Perayu telah gagal untuk mengambil tindakan yang

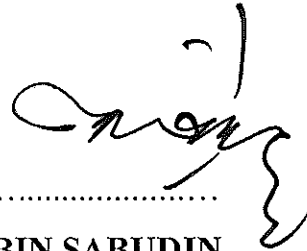
sewajarnya sebagaimana yang telah dimaklumkan kepada mereka. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Perayu-Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status kes rayuan ini dan kegagalan Perayu-Perayu mematuhi tatacara rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** -

1. Rayuan Perayu-Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

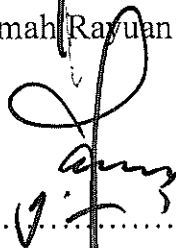
Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor